

KOMPLEXNÍ ANALÝZA PŘÍPADU TJ KRUPKA

KOMPLEXNÍ ANALÝZA PŘÍPADU TJ KRUPKA

Shrnutí faktů, timeline, protiprávního jednání, aktérů, motivů a dopadů

 Detailní časová osa: [TIMELINE TJ KRUPKA 2021-2024](#)

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘÍPADU

Povaha případu: Dlouhodobý spor uvnitř spolku Tělovýchovná jednota Krupka z.s. týkající se:

- Finanční správy a účetnictví
- Vybírání a neodvádění členských příspěvků
- Vyloučení členů
- Soudních sporů o platnost rozhodnutí orgánů spolku
- Trestního oznámení na vybrané členy

Související dokumenty:

- [✚ SHRUTÍ ROKŮ 2021 - 2023](#)
- [✖ TJ velké shrnutí](#)
- [💧 TJ SHRUTÍ](#)
- [✚ 8001 TJ VÝSTUP](#)

II. HLAVNÍ AKTÉŘI A JEJICH ROLE

A. PŘEDSTAVITELÉ SPOLKU

1. Miroslav Brožek (MB)

- **Role:** Předseda spolku (statutární orgán) zvolený 24.8.2021 na 5 let
- **Pozice:** Legitimní představitel spolku, trenér oddílu stolního tenisu
- **Charakteristika:** Snažil se o nápravu stavu spolku, transparentnost a dodržování zákonů
- **Osobní kontext:** Začal trénovat děti svého zesnulého otce (9.9.2022 - den po smrti táty)
- **Finanční chování:** Řádně platil oddílové příspěvky 2.400 Kč ročně

Související dokumenty:

- [KLADNÝ HRDINA MB](#)

- [Miroslav Brožek](#) (profil)

B. PROBLÉMOVÉ OSOBY (Vyloučení členové)

2. Marek Vaniš

- **Původní role:** Údajný předseda oddílu stolního tenisu
- **Problematika:**
 - Nikdy nedoložil legitimnost své funkce (chybí zápisy ze schůzí o jeho zvolení)
 - Nedodal seznam členů (přislíbeno 24.8.2021, vyzván 13.9.2021, lhůta 26.9.2021)
 - Neuhradil členské příspěvky za minimálně 3 roky
 - Neuhradil náklady za provoz herny (světlo, teplo, voda) za minimálně 3 roky
 - Neoprávněně svolával schůze včetně shromáždění delegátů
 - Pokusil se převést majetek spolku na město Krupka
 - Neodevzdal hotovost z pokladny
 - Vybíral příspěvky jménem spolku, ale neodváděl je (přiznal při policejním výslechu)
- **Vyloučení:** 28.11.2023 předsedou spolku, potvrzeno výborem oddílu 19.12.2023
- **Jednání po vyloučení:** Pokračoval v jednání za spolek (neoprávněně)

Související dokumenty:

- [Marek Vaniš](#) (profil)
-  [VYLOUČENÍ VANIŠ](#)
-  [VYLOUČENÍ VANIŠ - varianty](#)
- [2023-11-08 Předžalobní výzva Vaniš](#)
- [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VANIŠ](#)
- [PROBLÉMOVÁ TVRZENÍ VANIŠE](#)
- [Vaniš - odevzdání vyúčtování dotace NSA](#)
- [Vaniš - předání vyúčtování dotace NSA předsedovi spolku](#)
- [Podepsání plné moci pro Vaniše](#)

3. Jaromír Pivoňka

- **Původní role:** Údajný člen/funkcionář oddílu stolního tenisu
- **Problematika:**
 - Spolupráce s Vanišem na všech výše uvedených aktivitách
 - Spoluúčast na nevybírání/neodvádění příspěvků
 - Spoluúčast na neplnění finančních povinností vůči spolku
 - Nedostatečná iniciativa k nápravě zjištěných nedostatků
- **Vyloučení:** 28.11.2023 předsedou spolku, potvrzeno výborem oddílu 19.12.2023

Související dokumenty:

-  [VYLOUČENÍ PIVOŇKA](#)
- [2023-11-14 Předžalobní výzva Pivoňka](#)

- [2023-11-24 Konec lhůty PIVOŇKA](#)
-  [Vyloučení Vaniše a Pivoňky](#)
- [VYLOUČENÍ VANIŠ + PIVOŇKA](#)

4. Gustav Vlach

- **Původní role:** Předseda lyžařského oddílu
- **Problematika:**
 - Nedodal seznam členů (přislíbeno 24.8.2021, vyzván 13.9.2021)
 - Neuhradil členské příspěvky
 - Při policejním výslechu přiznal, že má v pokladně 26.674 Kč, které nepředal
 - Zasílal pouze dílčí částky (1.200 Kč a 200 Kč) místo řádného předání pokladny
- **Zánik členství:** Neplacením příspěvků

Související dokumenty:

- [Gustav Vlach](#)
- [Gustav Vlach 1](#)
- [VLACH 2022 TJ krupka](#)
- [2023-11-14 Předžalobní výzva Vlach](#)
- [2023-12-14 Konec lhůty VLACH](#)
- [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VLACH](#)

5. Martin Kulík

- **Původní role:** Údajný předseda oddílu karate
- **Problematika:**
 - Nikdy nebyl předsedou oddílu karate (dle zápisu z 24.8.2021 byl předsedou Jiří Kulík)
 - Nedodal seznam členů
 - Neuhradil členské příspěvky
- **Zánik členství:** Neplacením příspěvků

C. DALŠÍ PROBLÉMOVÉ OSOBY

6. Jitka Illéšová

- **Role:** Účetní spolku
- **Problematika:**
 - Obdržela 30.000 Kč (6 x 5.000 Kč) za účetnictví roku 2021
 - Odmítla ukončit rok 2021, tvrdila že "to stále není všechno"
 - Předala účetnictví městu Krupka (neoprávněně)
 - Zadržovala účetní dokumentaci
- **Dopad:** Neoprávněná manipulace s účetnictvím, komplikace při daňové kontrole

D. VNĚJŠÍ AKTÉŘI

7. Město Krupka & SPORT Krupka s.r.o.

- **Role:** Vlastník nemovitostí, které TJ užívá
- **Problematika:**
 - Vměšování do záležitostí spolku
 - Neoprávněné zásahy do majetku TJ (výměna zámků v herně - 19.1.2023)
 - Umožnění přístupu Vanišovi a znemožnění přístupu předsedovi Brožkovi
 - Starosta města se účastnil shromáždění delegátů (nevyjasněná role)
- **Nájemní spor:** Probíhající spor o ukončení/platnost nájemního vztahu

Související dokumenty:

- [MĚSTSKÁ POLICIE KRUPKA](#)
- [SCHŮZKA MĚÚ KRUPKA, SCHNEIDER, VÍTŮ](#)
- [☀ MĚÚ - Oznámení o provedení bezpečnostních opatřeních](#)

8. Turistický oddíl

- **Role:** Bývalý oddíl TJ
- **Jednání:** Jako jediný zaslal seznam členů a následně požádal o vystoupení z TJ
- **Související:** [Turisti Zánik členství v TJ Krupka](#)

III. CHRONOLOGICKÝ TIMELINE UDÁLOSTÍ

ROK 2021

24.8.2021

- Jednomyslné zvolení Miroslava Brožka předsedou spolku na 5 let
- **Dohoda:** Všichni předsedové oddílů doloží aktualizované seznamy členů (členská základna obsahovala lidi starší 100 let)

13.9.2021

- MB zaslal emailem výzvu všem předsedům oddílů k zaslání aktualizovaných seznamů
- Přiložena tabulka k vyplnění
- **Lhůta stanovena do 26.9.2021**
- Související: [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VANIŠ](#)
- Související: [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VLACH](#)

26.9.2021

- **Vypršení lhůty** pro zaslání seznamů členů
- Vaniš, Vlach, Kulík seznamy nepředali

10.12.2021

- MB vyzval oddíly k úhradě členských příspěvků na účet TJ
- Vaniš, Vlach, Kulík neuhradili

Konec 2021

- Účetní Illéšová odmítá ukončit účetnictví roku 2021
- Zahájeno vyšetřování trestní policií

Související dokumenty:

- [TJ 2021](#)

ROK 2022

9.9.2022

- Den po smrti otce MB měl první trénink s dětmi svého táty

Celý rok 2022

- Zahájena daňová kontrola TJ (odhalila nedostatky v účetnictví)
- Vaniš neodevzdal vyúčtování dotace od Národní sportovní agentury (NSA)
- Pokračující organizační spory
- Neoprávněné svolávání schůzí
- Trestní oznámení a právní kroky

Související dokumenty:

- [TJ 2022](#)

ROK 2023

31.3.2023

- MB napsal rodičům stolních tenistů, ať se uklidní (eskalace situace)

Duben-listopad 2023

- Vaniš za zády MB svolal rodiče a oznámil, že MB odvolává z pozice trenéra
- Finanční potíže spolku prohlubují
- Illéšová vyzvána k vydání účetních záznamů

6.11.2023

- **Předžalobní výzva Vanišovi** k nápravě
- Související: [2023-11-08 Předžalobní výzva Vaniš](#)

14.11.2023

- **Předžalobní výzva Pivoňkovi** k nápravě
- **Předžalobní výzva Vlachovi** k nápravě
- Související: [2023-11-14 Předžalobní výzva Pivoňka](#)
- Související: [2023-11-14 Předžalobní výzva Vlach](#)

22.11.2023

- MB svolal mimořádné **shromáždění delegátů na 22.12.2023** (30denní předstih) kvůli eskalující situaci

24.11.2023

- **Konec lhůty pro Pivoňku** ke zjednání nápravy (nedošlo k nápravě)
- Související: [2023-11-24 Konec lhůty PIVOŇKA](#)

28.11.2023

- **Schůze s hráči stolního tenisu** - vysvětlení situace ohledně členství
- **VYLOUČENÍ Marka Vaniše** (doručeno datovou schránkou téhož dne)
- **VYLOUČENÍ Jaromíra Pivoňky** (doručeno datovou schránkou téhož dne)
- Důvod: Hrubé porušení povinností člena spolku dle čl. 4 bod 2 písm. a), b), c), d), e) stanov
- Související: [28.11.2023 Zápis ze setkání se stolními tenisty](#)
- Související: ✉ [VYLOUČENÍ VANIŠ](#)
- Související: ✉ [VYLOUČENÍ PIVOŇKA](#)

8.12.2023

- Zaslán odkaz na formulář do WhatsApp skupiny stolního tenisu
- Výzva hráčům k vyplnění formuláře pro řádné členství
- Upozornění, že nejsou vedeni jako členové
- Výzva k úhradě ročního členského poplatku

14.12.2023

- **Konec lhůty pro Vlacha** - zánik členství
- Související: [2023-12-14 Konec lhůty VLACH](#)

19.12.2023

- **Mimořádná schůze výboru oddílu stolního tenisu**
- **Potvrzení vyloučení Vaniše a Pivoňky** výborem oddílu
- Zvolení nového předsedy oddílu stolního tenisu (Vaniš odmítl doložit legitimitu)
- Související: [19.12.2023 Přítomní](#)

Související dokumenty:

- [TJ 2023](#)
- [Správa o stavu TJ Krupka 2023](#)

ROK 2024

25.1.2024

- **Shromáždění delegátů TJ Krupka**
- Souhlas s rozhodnutím výboru oddílu o vyloučení Vaniše a Pivoňky
- Schválení **podání trestního oznámení** na vyloučené členy
- Další rozhodnutí (včetně schválení nových stanov)

28.2.2024

- **Vypršení lhůty dle § 258 NOZ** pro Vaniše a Pivoňku
- **Zánik práva žádat soud dle § 259 NOZ** o vyslovení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení (3 měsíce od 28.11.2023)

15.3.2024

- Vypršení lhůty pro žádost o vyslovení neplatnosti pro další členy

3.4.2024

- **Žaloba Vaniše, Vlacha a Kulíka** proti TJ (sp. zn. 68 Cm 85/2024-125)
- Předmět: Neplatnost shromáždění delegátů ze dne 25.1.2024
- **PROBLÉM:** Žaloba podána **PO LHŮTĚ** dle § 259 NOZ

8.4.2024

- **Žaloba Vaniše a Pivoňky** proti TJ (sp. zn. 68 Cm 87/2024-35)
- Předmět: Neplatnost rozhodnutí o vyloučení
- **PROBLÉM:** Žaloba podána **PO LHŮTĚ** dle § 259 NOZ

31.5.2024

- Vyrozumění od policie (č. j. KRPU-32057-29/ČJ-2024-040981) k trestnímu oznámení
- Související: [TO vyrozumění.pdf](#)

Podzim 2024

- **Soudní řízení** - Krajský soud rozhodl, že vyloučení Vaniše a Pivoňky bylo **nicotné**
- MB podal **odvolání** proti tomuto rozhodnutí
- MB nezaplatil soudní poplatek 2.000 Kč v zákonné lhůtě (důvod: exekuční odstavení bankovního účtu)

Související dokumenty:

- [TJ 2024](#)
- [✚ TJK AKTUAL 2024](#)
- [VANIŠ, PIVOŇKA ŽALOBA](#)

- [✚ ŽALOBA NA TJ](#)
 - [BODY - Usnesení krajského soudu](#)
 - [✚ ODVOLÁNÍ - krajský soud](#)
 - [✚ ŘEŠENÍ SOUDNÍHO SHITU](#)
-

IV. PROTIPRÁVNÍ A NEZÁKONNÁ JEDNÁNÍ

A. FINANČNÍ TRESTNÉ ČINY

1. Zpronevěra (§ 206 TZ)

Pachatelé: Marek Vaniš, Jaromír Pivoňka, Gustav Vlach

Skutková podstata:

- Vybírání členských příspěvků jménem spolku (2.400 Kč/rok/člen)
- Nepředání vybraných prostředků spolku
- Nevedení řádné evidence o platbách
- Odmítnutí předání pokladny

Výše škody:

- **Oddíl stolního tenisu:** cca 60 členů × 2.400 Kč × minimálně 3 roky = **432.000 Kč**
- **Vlach (lyžařský oddíl):** Přiznaná hotovost 26.674 Kč (reálná škoda pravděpodobně vyšší)
- **Celková odhadovaná škoda: 500.000 - 560.000 Kč**

Důkazy:

- WhatsApp konverzace: "máme zapláceno všichni" (60 × 2.400 Kč)
- Policejní výslech Vaniše - přiznal vybírání příspěvků jménem spolku
- Emails s výzvami k předání pokladny (ignorovány)
- Judikatura: **NS ČR 5 Tdo 663/2015** - identický případ (vedoucí oddílu vybíral příspěvky, nepředal je, nevedl evidenci) = zpronevěra

Související dokumenty:

- [§ 254 TZ - Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění](#)
- [PRÁVNÍ POSUDEK NA LEGÁLNOST VÝBĚRU DLE TVRZENÍ](#)
- [Trestní zákoník 40-2009 sb](#)
-  [PDF 40-2009 Trestní zákoník.pdf](#)

2. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 TZ)

Pachatelé: Marek Vaniš, Jaromír Pivoňka, Gustav Vlach, Martin Kulík

Skutková podstata:

- Záměrné nepředání seznamů členů (příjmy spolku závisí na členské základně)
- Znemožnění kontroly finančních toků
- Zatajování skutečných počtů členů
- Účelové zkreslování evidence příjmů

Dopad:

- Spolek nemohl vytvořit řádné účetnictví
- Nemožnost svolat řádné zasedání (neznámá velikost členské základny)
- Daňová kontrola odhalila vážné nedostatky

Důkazy:

- Email z 13.9.2021 s výzvou k předložení seznamů (lhůta 26.9.2021)
- Opakované výzvy (10.12.2021)
- Prokázané vybírání příspěvků bez evidence

3. Podvod (§ 209 TZ)

Pachatelé: Marek Vaniš (případně další)

Skutková podstata:

- Neoprávněné vydávání se za předsedu oddílu
- Jednání jménem spolku bez oprávnění
- Uvedení v omyl třetích osob (rodiče dětí, ČAST, úřady)
- Získání prospěchu (finanční i funkční)

Konkrétní jednání:

- Používání vybraných příspěvků na úhradu evidenčních poplatků ČAST (platí vždy spolek)
- Proplácení cestovních náhrad za zápasy z vybraných prostředků
- Jednání s městem Krupka jako údajný zástupce TJ

Související dokumenty:

-  [PODVOVNÉ OVLÁDNUTÍ FIRMY](#)

4. Poškození cizích práv (§ 181 TZ)

Pachatelé: Marek Vaniš, Jaromír Pivoňka

Skutková podstata:

- Uvedení v omyl úřadů a partnerů spolku
- Způsobení reputační újmy spolku
- Znemožnění řádného výkonu funkce legitimním orgánům

B. PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA

5. Porušení § 6 NOZ - Poctivost a dobrá víra

Porušení zásady poctivého jednání:

- Vědomé zatajování finančních informací
- Lživá prohlášení o výši a účelu vybraných prostředků
- Neplnění slibů (dohoda z 24.8.2021)
- Účelová změna výpovědi (nejprve přiznal příspěvky, pak tvrdil "dobrovolné platby")

Související dokumenty:

- [Soud nedostatečně posoudil klíčové zásady občanského zákoníku](#)
- [PROVINĚNÍ SOUDU](#)

6. Porušení § 8 NOZ - Zákaz zneužití práva

Zneužití postavení člena spolku:

- Vybírání příspěvků pod záminkou členství
- Neposkytnutí seznamů členů k znemožnění kontroly
- Podání žaloby **PO LHŮTĚ** dle § 259 NOZ
- Snaha o legitimizaci trestné činnosti prostřednictvím soudu

7. Porušení povinností člena spolku (Stanovy TJ)

Konkrétní porušení čl. 4 bod 2 písm. a) - e) stanov:

- a) Neúhrada členských příspěvků
- b) Neúhrada nákladů na provoz
- c) Neoprávněné jednání jménem spolku
- d) Nedodržení povinnosti předsedy oddílu (evidence členů, hospodaření)
- e) Jednání proti zájmům spolku

Související dokumenty:

- [Příspěvky_pivonka.jpg](#)

C. PROCESNÍ PROTIPRÁVNOST

8. Neoprávněné svolávání orgánů spolku

Pachatelé: Marek Vaniš, Gustav Vlach (případně další)

Jednání:

- Svolávání schůzí bez oprávnění
- Svolávání shromáždění delegátů mimo rámec stanov
- Přijímání rozhodnutí neoprávněnými orgány

Důkaz:

- Pozvánka na shromáždění (Vaniš se v ní pokusil převést majetek spolku)
- Související: [19.10.2023 VANIŠ Mimořádné shromáždění .pdf](#)

9. Pokus o převod majetku spolku

Pachatel: Marek Vaniš

Jednání:

- Pokus o převod majetku TJ na město Krupka
- Bez oprávnění statutárního orgánu
- V pozvánce na neoprávněně svolanou schůzi

Trestněprávní kvalifikace: Pokus o **podvod** nebo **poškození cizích práv**

D. ÚČAST DALŠÍCH OSOB

10. Jitka Illéšová - Neoprávněná manipulace s účetnictvím

Jednání:

- Předání účetnictví spolku městu Krupka (porušení mlčenlivosti)
- Zadržování účetních dokladů
- Odmítnutí dokončení účetnictví přes uhrazenou odměnu

Právní kvalifikace:

- Porušení smluvní povinnosti
- Případně porušení povinnosti při správě cizího majetku

11. Město Krupka & SPORT Krupka s.r.o. - Neoprávněné zásahy

Jednání:

- Výměna zámků v prostorách TJ (19.1.2023)
- Umožnění přístupu vyloučeným členům
- Znemožnění přístupu legitimnímu předsedovi spolku
- Účast starosty na shromáždění delegátů (nevyjasněná role)

Právní kvalifikace:

- Narušení držby (posesorní ochrana)
- Možné trestné jednání ve prospěch vyloučených členů

Související dokumenty:

- [Žaloba z rušené držby, neboli posesorní žaloba](#)

- [Žaloba na vydání věci, neboli žaloba vindikační](#)
 - [Publiciánská žaloba](#)
-

V. MOTIVY JEDNÁNÍ

A. MOTIVY PROBLÉMOVÝCH OSOB (Vaniš, Pivoňka, Vlach, Kulík)

1. Finanční obohacení

- Přivlastnění vybraných členských příspěvků (statisíce Kč)
- Užívání prostor bez úhrady nákladů
- Vyhnutí se povinnosti hradit členské příspěvky vůči spolku

2. Udržení kontroly nad oddíly

- Pokračování v neoprávněném výkonu funkcí
- Zamezení transparentnosti
- Zakrytí finančních machinací

3. Zabránění odhalení trestné činnosti

- Nepředání seznamů členů = znemožnění kontroly
- Nepředání pokladny = znemožnění důkazů
- Diskreditace nového předsedy spolku

4. Pokus o převzetí spolku

- Spiklenecké schůzky oddílů
- Svolávání neoprávněných orgánů
- Pokus o sesazení legitimního předsedy
- Záměr převést majetek spolku třetí straně (město)

B. MOTIVY PŘEDSEDY SPOLKU (Miroslav Brožek)

1. Zákonnost a transparentnost

- Snaha o aktualizaci členské základny
- Požadavek na řádné vedení účetnictví
- Dodržování stanov a zákonů

2. Finanční stabilita spolku

- Vymáhání členských příspěvků
- Vymáhání úhrady nákladů na provoz
- Ochrana majetku spolku

3. Ochrana zájmů řádných členů

- Zajištění spravedlivého fungování
- Ochrana dětí ve sportovních oddílech
- Zachování sportovní činnosti

4. Osobní integrita

- Pokračování v práci svého zesnulého otce (trénování dětí)
 - Vlastní investice do spolku (platil příspěvky řádně)
 - Boj proti nespravedlnosti
-

VI. DOPADY JEDNÁNÍ

A. FINANČNÍ DOPADY

1. Přímá škoda na majetku spolku

- **Nezaplacené členské příspěvky:** min. 500.000 Kč
- **Nezaplacené náklady na provoz oddílu stolního tenisu:**
 - Sezona 2021: +140.000 Kč (světlo, teplo, voda)
 - Sezona 2022: +140.000 Kč
 - Sezona 2023: +140.000 Kč
 - Sezona 2024: +140.000 Kč
 - **Celkem energie: 560.000 Kč**
- **Celková přímá škoda:** cca 1.060.000 Kč

Související dokumenty:

- [!\[\]\(e548a391c65118ac2476924cdb5db38c_img.jpg\) TJ 2021-2023 - náklady provoz](#)
- [!\[\]\(6fc1fda334fce799e3b50f6cf68d70a8_img.jpg\) TJ ODDÍLY 2021-2023 - výsledek hospodaření](#)

2. Nepřímé náklady

- Soudní výlohy (žaloby, odvolání)
- Náklady na právní zastoupení
- Ztráta příjmů z dotací (kvůli účetním problémům)
- Náklady na nové účetní služby

3. Budoucí dopady

- Exekuční odstavení bankovního účtu spolku
- Pokraji kolapsu
- Ohrožení existence spolku

Celková škoda: odhadem 2 miliony Kč

B. ORGANIZAČNÍ DOPADY

1. Znemožnění řádného fungování

- Nemožnost svolat zasedání (neznámá členská základna)
- Nemožnost rozhodovat (nejasná usnášeníschopnost)
- Paráliza orgánů spolku

2. Ztráta oddílů

- Vystoupení turistického oddílu
- Rozpad struktury oddílů
- Ztráta členů

3. Časová ztráta

- 3 roky mařené snahy o nápravu (2021-2024)
- Mnoho hodin věnovaných řešení sporů místo sportovní činnosti

Související dokumenty:

-  [Stolní tenis - špatně](#)
- [Vyjádření pro oddíl Stolní tenis](#)
-  [JIRKA ČERNÝ RADY](#)

C. PRÁVNÍ DOPADY

1. Soudní řízení

- Aktivní spory: 2 žaloby (68 Cm 85/2024, 68 Cm 87/2024)
- Trestní oznámení (vyřízeno s nedostatečným prošetřením)
- Odvolání proti rozhodnutí krajského soudu

Související dokumenty:

-  [MOJE TRESTNÍ OZNÁMENÍ](#)
- [TJ FINAL 240125 -Trestní Oznámeni.pdf](#)
- [Trestní oznámení](#)
- [Trestní oznámení TRAKTOR](#)
-  [ŽALOBA na neplatnost valné hromady](#)
- [ŽALOBA o URČENÍ NEPLATNOSTI ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ](#)
- [MOJE ŽALOBA](#)
- [ŽALOBA](#)
- [ŽALOBA FINAL](#)

2. Registrové problémy

- Zamítnutí návrhu na změnu v rejstříku (kvůli nesrovnalostem)
- Nejistota ohledně platnosti rozhodnutí
- Ohrožení právní kontinuity spolku

Související dokumenty:

-  [Uvedení rejstříkového soudu v omyl](#)

3. Precedentní dopady

- **Riziko legitimizace trestné činnosti soudem** (pokud soud uzná žaloby podané po lhůtě)
- Porušení § 6 a § 8 NOZ (poctivost, zákaz zneužití práva)

D. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY

1. Rozklad vztahů

- Rozkol mezi členy spolku
- Ztráta důvěry mezi rodiči dětí a vedením
- Poškozené mezilidské vztahy v komunitě

2. Reputační újma

- Poškození dobrého jména spolku
- Ztráta důvěryhodnosti v očích veřejnosti
- Negativní publicita

3. Psychologické dopady

- Stres a vyčerpání legitimního předsedy
- Demotivace řádných členů
- Ohrožení sportovní činnosti dětí

E. DOPADY NA SPORTOVNÍ ČINNOST

1. Ohrožení tréninků

- Výměna zámků → znemožnění přístupu
- Nejistota ohledně dalšího fungování
- Omezení činnosti kvůli sporům

2. Ztráta podpory

- Dotace od NSA (neodevzdané vyúčtování)
- Podpora od Města Krupka (konflikt zájmů)

Související dokumenty:

-  [TJ vs ČAST - DALŠÍ POSTUP](#)
 -  [ANALÝZA POSTUPU ČAST A KSSTÚK](#)
 - [KAUZA ČAST](#)
-

VII. KLÍČOVÉ PRÁVNÍ PROBLÉMY

A. PREKLUZIVNÍ LHŮTY

§ 259 NOZ: Právo žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí zaniká **do 3 měsíců** ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl.

Vyloučení Vaniše a Pivoňky:

- Doručeno datovou schránkou: **28.11.2023**
- Lhůta uplynula: **28.2.2024**
- Žaloba podána: **8.4.2024**
- **ZÁVĚR:** Žaloba podána **PO LHŮTĚ** → měla by být odmítnuta

Judikatura: NS ČR sp. zn. 29 Cdo 4627/2016 potvrzuje, že lhůta je **prekluzivní** a nelze ji prominout.

Související dokumenty:

- [157, 157a - Trestní řád](#)
- [Trestní řád 141-1961 sb](#)

B. AKTIVNÍ LEGITIMACE ŽALOBCŮ

Problém: Žalobci (Vaniš, Pivoňka, Vlach, Kulík) nebyli na shromáždění delegátů ze dne 25.1.2024, protože **nebyli členy spolku**:

- Vaniš + Pivoňka: vyloučení 28.11.2023
- Vlach: zánik členství 14.12.2023 (neplatil příspěvky)
- Kulík: zánik členství (neplatil příspěvky)

Zneplatnění shromáždění by neovlivnilo jejich členství, protože:

1. Na shromáždění nebylo rozhodnuto o jejich vyloučení (pouze potvrzeno předchozí rozhodnutí)
2. Lhůta pro napadení vyloučení vypršela
3. Nemají zájem hodný právní ochrany (jednali proti zájmům spolku)

C. PORUŠENÍ § 6 a § 8 NOZ SOUDEM

Problém krajského soudu:

- Soud se nezabýval poctivostí a dobrou vírou žalobců (§ 6 NOZ)
- Soud se nezabýval zneužitím práva žalobci (§ 8 NOZ)
- Soud nezohlednil skutečnost, že žalobci:
 - Vytvořili náklady a odmítli je zaplatit
 - Obohatili se na úkor spolku
 - Podali žalobu po uplynutí prekluzivní lhůty

§ 6 odst. 2 NOZ: Nikdo nesmí těžit z vlastního nepoctivého nebo protiprávního činu.

§ 8 NOZ: Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

Závěr: Soud měl žalobu **odmítnout nebo zamítnout** pro nepoctivost žalobců a zneužití práva.

Související dokumenty:

- [Občanský zákoník 89-2012 sb](#)
-  [PDF 89-2012 NOZ](#)
- [Soud nedostatečně posoudil klíčové zásady občanského zákoníku](#)
- [PROVINĚNÍ SOUDU](#)
-  [ŘEŠENÍ SOUDNÍHO SHITU](#)
- [REAKCE NA SVOLÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ](#)

D. DALŠÍ PRÁVNÍ DOKUMENTY

Procesní právo:

-  [Doložení prezenční listiny SOUDU](#)
- [Právo nahlížet do trestního spisu a jeho podmínky](#)
-  [Použití důkazu anonymního svědka v rámci trestního řízení](#)
-  [Jak podat trestní oznámení, aby se jím někdo zabýval](#)

Zákonné předpisy:

-  [PDF ústava 1-1993](#)
- [Ústava ČR 1-1993 sb](#)
- [Listina základních práv a svobod 2-1993 sb](#)
-  [PDF listina 2-1993](#)
- [Občanský soudní řád 99-1963 sb](#)
- [Zákon o spolcích 83-1990 sb](#)
-  [PDF 83-1990 Zákon o spolcích](#)

VIII. VAZBY A SOUVISLOSTI

A. VNITŘNÍ VAZBY (UVNITŘ SPOLKU)

Marek Vaniš ↔ Jaromír Pivoňka (spolupráce oddíl stolního tenisu)
↓
Gustav Vlach (lyžařský oddíl) – nedodal seznamy, nepředal pokladnu
↓
Martin Kulík (údajně karate) – nedodal seznamy
↓
"Spiklenecké schůzky oddílů" → pokus o převzetí TJ

Související dokumenty o oddílech:

- [82 TJ oddíly](#) (složka)
- [KARATE výzva ke zjednání nápravy](#)
- [TJ ZAJÍMAVÁ FAKTA MINULOSTI](#)
- [TĚLOVÝCHOVNÁ TRACK](#)

B. VNĚJŠÍ VAZBY (MIMO SPOLEK)

Marek Vaniš → Město Krupka/SPORT Krupka s.r.o.
(pokus o převod majetku, přístup do prostor po vyloučení)
↓
Starosta města
(účast na shromáždění delegátů – nevyjasněná role)
↓
Jitka Illéšová (účetní)
(předala účetnictví městu)

C. ČASOVÉ VAZBY

Fáze 1: Příprava (2021)

- Dohoda o předložení seznamů → Nedodržení → Vybírání příspěvků bez kontroly

Fáze 2: Eskalace (2022-2023)

- Opakované výzvy → Ignorování → Pokus o sesazení → Vyloučení

Fáze 3: Právní boj (2024)

- Žaloby (po lhůtě) → Soudní řízení → Odvolání

Související dokumenty:

-  [TIMELINE JEDNOTA](#) (složka)
 -  [TimeLine](#) (složka)
 - [Zpráva o činnosti TJ Krupka za období od 15.5.2008-15.11.2012](#)
-

IX. SHRnutí A Závěry

A. Základní skutečnosti

1. **Nový předseda spolku** (MB) se snažil o nápravu chaosu v TJ Krupka
2. **Předsedové oddílů** nedodali seznamy členů (přes opakované výzvy)
3. **Vybírali příspěvky** jménem spolku, ale **nepředali je** spolku (statisíce Kč)
4. **Neplatili náklady** na provoz (energie, voda) - další statisíce Kč
5. **Vyloučení** ze spolku za hrubé porušení povinností (listopad/prosinec 2023)
6. **Žaloby** podány **po uplynutí prekluzivní lhůty** (duben 2024)
7. **Krajský soud** rozhodl v rozporu s § 6 a § 8 NOZ (ignoroval nepoctivost žalobců)

B. Protiprávní jednání

Trestněprávní:

- Zpronevěra (§ 206 TZ) - škoda cca 500.000 - 800.000 Kč
- Zkreslování údajů o hospodaření (§ 254 TZ)
- Podvod (§ 209 TZ)
- Poškození cizích práv (§ 181 TZ)

Občanskoprávní:

- Porušení § 6 NOZ (poctivost)
- Porušení § 8 NOZ (zneužití práva)
- Porušení stanov spolku

Související dokumenty:

- 🍌 [TJ KRIMI TOGETHER](#)
- [PŘÍKLADY JINÝCH](#)

C. Celková škoda

- **Přímá finanční škoda:** cca **2 miliony Kč**
- **Nepřímé náklady:** +soudní výlohy, právní zastoupení, ztráta dotací
- **Ohrožení existence spolku:** ano (exekuce, pokraji kolapsu)

D. Motivy

Problémové osoby:

- Finanční obohacení
- Udržení kontroly
- Zakrytí trestné činnosti
- Pokus o převzetí spolku

Předseda spolku:

- Zákonnost a transparentnost
- Ochrana majetku a členů spolku
- Pokračování v práci zesnulého otce

E. DOPADY

- Finanční kolaps spolku
- Paralýza fungování
- Ztráta důvěry a reputace
- Ohrožení sportovní činnosti dětí
- Riziko legitimizace trestné činnosti soudem

F. KLÍČOVÉ PRÁVNÍ ARGUMENTY PRO ODVOLÁNÍ

1. **Prekluzivní lhůta (§ 259 NOZ)** - žaloby podány po lhůtě
2. **Absence aktivní legitimace** - žalobci nebyli členy spolku k datu shromáždění
3. **Porušení § 6 NOZ** - žalobci jednali nepoctivě, nesmí z toho těžit
4. **Porušení § 8 NOZ** - zjevné zneužití práva (žaloba po lhůtě, obohatili se na úkor spolku)
5. **Judikatura NS ČR 5 Tdo 663/2015** - identický případ = zpronevěra

Související dokumenty:

- [✚ VYJÁDŘENÍ TJK k 2021-2024](#)
 - [🔊 VYJÁDŘENÍ TJK k 2021-2024.pdf](#)
 - [Absolutní shrnutí](#)
 - [Strohé shrnutí](#)
 - [Shrnutí pro Höniga](#)
-

X. DOPORUČENÍ

1. Okamžitá opatření

-  Uhradit soudní poplatek 2.000 Kč (urgentně!)
- Požádat o prominutí zpoždění (§ 57 o.s.ř.) s odůvodněním (exekuce účtu)
- Zajistit právní zastoupení advokátem specializovaným na spolkové právo

2. V odvolacím řízení

- Zdůraznit porušení § 6 a § 8 NOZ soudem
- Poukázat na prekluzivní lhůtu dle § 259 NOZ
- Doložit všechny důkazy o nepoctivém jednání žalobců
- Odkázat na judikaturu NS ČR

3. Trestní řízení

- Podat **doplnění trestního oznámení** s konkrétními důkazy
- Žádat o nahlédnutí do spisu
- Požadovat vysvětlení nejasností ve vyšetřování
- Případně podat **stížnost na postup policie**

Související dokumenty:

- [✚ MOJE TRESTNÍ OZNÁMENÍ](#)
- [TJ FINAL 240125 -Trestní Oznámení.pdf](#)

4. Vymáhání škody

- Po skončení trestního řízení podat **občanskoprávní žalobu** na náhradu škody
- Vymáhat cca 2 miliony Kč od Vaniše, Pivoňky, Vlacha, Kulíka (solidárně)

5. Medializace

- Zvážit oslovení médií (transparentnost, veřejný tlak)
- Kontaktovat ombudsmana či neziskové organizace zabývající se spravedlností

XI. DODATEČNÉ DOKUMENTY A ZDROJE

A. Korespondence a komunikace

- [DEVEROVÁ POSLANÉ](#)
- [TJ DOPIS NA ROZLOUČENOU](#)
- [Poslaný Henžel](#)
- [vlach mail 2 1.png](#)
- [vlach mail 1.png](#)
- [Turisti Zánik členství v TJ Krupka .png](#)

B. Schůze a zápisy

- [85 TJ SCHŮZE](#) (složka)
- [28.11.2023 Zápis ze setkání se stolními tenisty](#)
- [19.12.2023 Přítomní](#)

C. Členové a people

- [83 TJ ČLENOVÉ ALL](#) (složka)
- [Muy Peoplelist](#) (složka)
- [People](#) (složka)
- [★ KAREL ROUČEK](#)

- [★ OTOKAR HÁJEK](#)
- [★ ŠÁRKA ŽABČÍKOVÁ 1](#)
- [🐭 Michal Lukáč](#)
- [👤 Železný kluk](#)
- [★ DAN SOUDEK](#)

D. Právní poradna

- [👤👤👤 TJ PORADNA](#) (složka)
- [otázky](#) (složka)

E. Minulost a historie TJ

- [89 TJ MINULOST](#) (složka)
- [TJ ZAJÍMAVÁ FAKTA MINULOSTI](#)
- [TĚLOVÝCHOVNÁ TRACK](#)
- [Zpráva o činnosti TJ Krupka za období od 15.5.2008-15.11.2012](#)

F. Vizualizace a canvasy

- [TJ CANVAS.canvas](#)
- [SOUD - ŽALOBA NA NEPLATNOST.canvas](#)
- [0 0 CANVASY ALL](#) (složka)

G. Webové a mediální materiály

- [88 Webové stránky](#) (složka)
- [☀️ SUN-STATION.CZ](#) (složka)

XII. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Tento dokument představuje **komplexní analýzu případu TJ Krupka** vytvořenou na základě dostupných poznámek, korespondence a právních dokumentů uložených v osobním archivu.

Účel dokumentu:

- Přehledné shrnutí všech faktů a souvislostí
- Podklad pro právní zastoupení
- Dokumentace pro případné odvolání a trestní řízení
- Historický záznam událostí

Aktualizace: Dokument by měl být průběžně aktualizován o nové události, rozhodnutí a dokumenty.

Varování: Informace v tomto dokumentu vycházejí z osobních poznámek a mohou obsahovat subjektivní hodnocení. Pro právní účely je nutné konzultovat s advokátem.

Dokument vytvořen: 24.10.2024

Autor analýzy: Claude (AI asistent)

Zdroj dat: Osobní archiv a poznámky MB

#claude_obsidian

#tj-krupka

#komplexni-analyza

#TJK-ALFA-DOC